

**RAJA HANIF SHAH BIN RAJA BADLIL SHAH**

**LWN.**

**JASMEEN BINTI MOHD YUSOF**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 10 Disember 2020 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1442H]**

**[Kes Permohonan No. : 10000-077-0081-2019]**

**[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]**

**Peguam Syarie Perayu : Tidak Diwakili.**

**Peguam Syarie Responden : Tn. Waliuddin Bin Alias daripada Tetuan Wali Azri & Associates.**

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

[ 1 ] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan terhadap keputusan kes hadhanah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor bertarikh 27/6/2019 dalam kes Saman No. : 10100-028-0117-2017. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 3/9/2019 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan Notis Rayuan.

[ 2 ] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

***Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa***

*(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*

*(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.*

[ 3 ] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMS 2003 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[ 4 ] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Responden pada 14/11/2019, di mana Affidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 23/1/2020 dan Affidavit Balasan oleh Pemohon pada 13/2/2020. Hujahan Pemohon difailkan pada 21/10/2020 dan Hujahan Responden difailkan pada 9/9/2020.

[ 5 ] Melalui Affidavit Sokongan, kami dapati bahawa Permohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk memfailkan Notis Rayuan iaitu selepas **55 hari** dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan iaitu pada 10/7/2019. Alasan permohonan ini dibuat oleh Pemohon adalah diringkaskan sepertimana berikut -

- i. Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah hanya diterima oleh Pemohon pada 26/8/2019 melalui aplikasi *whatapps*;
- ii. Perintah yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah tidak disampaikan secara rasmi ke tangan Pemohon walaupun melalui surat berdaftar, email dan lain-lain.
- iii. Pemohon tidak diberi panggilan / tidak dimaklumkan tentang apa-apa tarikh perbicaraan yang telah mengakibatkan perintah itu dikeluarkan.
- iv. Tiada maklumat diberikan dari Pihak Responden tentang perintah itu sebelum tarikh rayuan tamat.

[ 6 ] Responden di dalam Affidavit Jawapannya membantah permohonan ini dan menyatakan bahawa –

- i. Pemohon perlu memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari bermula daripada perintah tersebut diputuskan oleh Mahkamah pada 26/6/2019 sebelum atau pada 10/7/2019.
- ii. Proses pengeluaran perintah perlu mengikut proses kelaziman yang ditetapkan oleh Mahkamah, di mana Peguam Responden telah menyerahkan Deraf Perintah dan Perintah Bersih seawal yang mungkin kepada Mahkamah dan setelah itu, barulah Perintah yang dimeterai dikeluarkan oleh Mahkamah. Responden tidak berniat untuk melengahkan pemberian perintah tersebut kepada Pemohon.
- iii. Setelah mendapat perintah tersebut, Responden telah menghantar sesalinan *softcopy* kepada Pemohon melalui aplikasi *whatapps* pada 26/8/2019. Perintah tersebut diserahkan secara **kediri** oleh Peguam Responden pada **14/11/2019** semasa sebutan bagi permohonan ini.
- iv. Pemohon pernah hadir beberapa kali bagi prosiding perbicaraan kes dan pernah melantik Peguam Syarie, namun menarik diri pada 28/6/2019.
- v. Pihak Mahkamah juga telah mengeluarkan Notis Amaran kepada Pemohon dan Notis makluman juga dikeluarkan kepada Pihak Pemohon.
- vi. Pemohon masih menghalang Responden mengambil Anak Pertama yang berada dalam jagaannya semenjak Perintah Interim Hadhanah dikeluarkan sehingga Perintah Hadhanah dikeluarkan.
- vii. Pemohon juga telah memfailkan kes Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak melalui Kes Saman No.: 10200-025-0629-2019 pada

23/12/2019. Tindakan Pemohon ini menyebabkan berlakunya '*double jeopardy*'.

viii. Responden memohon supaya permohonan ditolak disebabkan –

- a. Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak *relevant* dan tersalah pandu arah.
- b. Tidak menyatakan alasan-alasan munasabah.
- c. Permohonan ini bertujuan untuk melengahkan dan menyusahkan pelaksanaan perintah sedia ada yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang mana telah berlaku '*double jeopardy*'.
- d. Rayuan Pemohon adalah tidak bermerit untuk didengar dan keputusan YA Hakim Bicara adalah tepat dan wajar berdasarkan Hukum Syarak dan peruntukan undang-undang.

ix. Memohon kos kerana permohonan ini menyusahkan, membebankan, membuang masa dan wang Responden bagi menjawab permohonan Pemohon yang tidak berasas. Responden juga terpaksa berkorban masa, tenaga dan wang bagi menghadiri prosiding yang dipohon oleh Pemohon ini.

[ 7 ] Pemohon di dalam Afidavit Balasannya menyatakan bahawa sepanjang kes berjalan dari tahun 2017 sehingga sebelum 27/6/2019, Pemohon tidak pernah gagal untuk hadir. Kes pada 27/6/2019 Pemohon tidak hadir kerana tidak diberikan notis untuk hadir ke Mahkamah. Hanya **14/11/2019** Perintah Hadhanah tersebut diserahkan secara kediri kepada Pemohon oleh Peguam Responden dan tarikh tersebut sebenarnya tarikh kuatkuasa bukan dari tarikh perintah dikeluarkan ataupun tarikh *whatapps*. Pemohon memohon tuntutan Responden ditolak dengan kos.

[ 8 ] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, kami dapati asas permohonan pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan dibuat disebabkan tempoh masa untuk berbuat demikian telah berakhir pada **10/7/2019**. Alasan utama Pemohon terpaksa memfailkan permohonan ini adalah kerana beliau hanya diserahkan Penghakiman Hadhanah Kes Saman No. : 10100-028-0117-2017 pada 26/8/2019 melalui aplikasi *whatapps*. Pemohon hanya diserahkan Penghakiman Hadhanah tersebut secara kediri oleh Peguam Syarie Responden semasa sebutan prosiding ini pada 14/11/2019.

[ 9 ] Merujuk kepada Penghakiman Kes Hadhanah tersebut, kami dapati kes tersebut diputuskan tanpa kehadiran Pemohon pada 27/6/2019. Merujuk kepada seksyen 135 (1) ETMMS 2003 menyatakan bahawa jika orang dikehendaki itu tidak hadir atau tidak diwakili, maka penghakiman atau perintah yang telah diendorskan melalui Borang MS 28 hendaklah disampaikan kepadanya. Peruntukan tersebut menyatakan -

*Jika orang yang dikehendaki melakukan perbuatan itu tidak hadir sendiri atau tidak diwakili, tiada prosiding untuk penangkapan atau pengkomitannya boleh diambil melainkan jika suatu salinan penghakiman atau perintah itu yang diendorskan dengan notis dalam Borang MS 28, telah disampaikan kepadanya.*

[ 10 ] Persoalannya bila Penghakiman Hadhanah tersebut diserahkan secara rasmi dan kediri kepada Pemohon? Melalui penelitian kami, Pemohon telah menerima salinan *softcopy* Penghakiman Hadhanah tersebut melalui melalui aplikasi *whatapps* pada 26/8/2019. Pada hemat kami, aplikasi *whatapps* tersebut bukanlah medium penyampaian dokumen Mahkamah yang diiktiraf oleh undang-undang, sebaliknya hanya penyampaian secara kediri sahaja

diterima sepertimana kehendak peruntukan seksyen 41(1) ETMMS 2003 yang menyatakan –

*Tertakluk kepada Bahagian ini, sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah disampaikan kediri, dan hendaklah dilaksanakan dengan menyerahkan saman atau dokumen lain itu, atau dengan mengemukakanannya untuk diperiksa dan menyerahkan satu salinan saman atau dokumen lain itu, kepada orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.*

[ 11 ] Kami juga merujuk kepada Arahan Amalan No.7 tahun 2018 berkaitan dengan Pegurusan Digital/ Elektronik di Mahkamah Syariah subperenggan 20(2) yang jelas menetapkan bahawa –

**“PENYAMPAIAN DAN PENYERAHAN**

20. (1) ...

(2) *Perenggan ini tidak terpakai bagi mana-mana proses permulaan prosiding, saman, notis permohonan, apa-apa pliding, afidavit atau dokumen lain yang dikehendaki disampaikan menurut suatu prosiding undang-undang.”*

[ 12 ] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Pemohon hanya menerima Penghakiman Hadhanah tersebut secara kediri daripada Peguam Syarie Responden pada 14/11/2019. Justeru itu, bilakah bermulanya tempoh masa untuk Pemohon memfailkan Notis Rayuan sama ada dari tarikh Penghakiman tersebut diberikan pada 27/6/2019 atau tarikh Pemohon dimaklumkan Penghakiman tersebut melalui aplikasi *whatapps* pada 26/8/2019 atau tarikh Penghakiman tersebut diserahkan secara kediri pada 14/11/2019?

[ 13 ] Bagi merungkai isu ini, kami merujuk kepada ***Abdul Karim Bin Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya Binti Moideen Kutty***, Kes Permohonan

No. : 14000-077-0059-2012, di mana Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menyatakan –

*[8] Dalam situasi begini, pada pendapat kami, Pemohon jika tidak berpuashati terhadap Penghakiman Mahkamah Bicara, boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah / penghakiman diserahkan kepadanya dan bukan 14 hari dari tarikh Penghakiman.*

*[9] Ini adalah kerana walaupun subseksyen 139 (4) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997(Akta 585) menetapkan Notis Rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman diumumkan oleh Mahkamah Bicara, namun apabila pengumuman itu dibuat tanpa kehadiran pihak defendan, maka adalah tidak adil untuk mengguna pakai subseksyen tersebut secara ketat dalam kes seperti ini. Pada pendapat kami roh dan semangat seksyen 49 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Akta 505 perlu diguna pakai dalam menangani masalah ini.*

[ 14 ] Peruntukan seskyen 49 (1) Akta 505 adalah sama dengan peruntukan seksyen 64 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] yang menyatakan –

*Suatu rayuan atau permohonan bagi mendapatkan kebenaran untuk merayu di bawah perenggan 63(1)(c) hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah mengikut apa-apa cara yang ditetapkan, tetapi dalam apa-apa keadaan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau keputusan yang berkenaan dengannya permohonan itu dibuat atau, dalam keadaan apabila Pemohon tidak mengetahuinya pada tarikh itu dan tidak dengan menjalankan usaha yang munasabah dapat mengetahuinya, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah, atau keputusan itu sampai kepada pengetahuannya.*



[ 15 ] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes **Abdul Karim Iwn. Farisya** tersebut menghuraikan peruntukan seksyen 49(1) Akta 505 yang sama dengan dengan seksyen 64(1) EPAIS 2003 sepertimana berikut –

*[10] Walaupun subseksyen 49 (1) Akta 505 adalah peruntukkan untuk tempoh pemfailan Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah dalam masa tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Rendah Syariah sampai kepadanya dalam kes selain yang disebut dalam subseksyen 48 (1) (a) dan (b) Akta 505, namun pada pendapat kami demi keadilan, prinsip yang sama harus dipakai dalam semua kes dan semua peringkat rayuan, iaitu pemfailan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman sampai kepada pengetahuan sesuatu pihak, jika dia tidak hadir pada tarikh penghakiman diumumkan. Ini adalah kerana tidak mungkin untuk sesuatu pihak boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari jika dia tidak mengetahui tarikh keputusan diumumkan.*

*[11] Oleh itu bermula hari ini, dalam kes penghakiman yang diumumkan tanpa kehadiran mana-mana pihak atau Peguam Syariannya, tempoh 14 hari untuk pemfailan Notis Rayuan hendaklah bermula dari tarikh penghakiman itu sampai kepada pengetahuannya dengan syarat saman telah **disampaikan secara Kediri** dan prosiding perbicaraan dihadiri sama ada keseluruhan atau sebahagian dan perintah / penghakiman itu telah diserahkan selepas tamat tempoh pemfailan Notis Rayuan. Jika ia diserahkan di luar tempoh atau pada hari yang tempoh pemfailan Notis Rayuan menjadi terlalu pendek, maka tempoh 14 hari itu hendaklah dikira dari tarikh penyerahan perintah / penghakiman. Oleh kerana itu, perintah / penghakiman perlu diserahkan disampaikan kepada mana-mana pihak yang terlibat dengan kadar yang segera sebagaimana seksyen 135 (2) Akta 585.*

[ 16 ] Kami amat bersetuju dengan pandangan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan tersebut, di mana tempoh masa untuk Pemohon memfailkan Notis Rayuan bagi Kes Saman No. : 10100-028-0117-2017 adalah bermula dari 14/11/2019 iaitu tarikh Pemohon diserahkan Penghakiman Hadhanah tersebut secara kediri.

[ 17 ] Berdasarkan ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuasahati semasa memfailkan permohonan ini pada 3/9/2019, hak Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan masih belum bermula, sebaliknya hak tersebut hanya bermula mulai 14/11/2019. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Pemohon tidak perlu memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini dan sewajarnya Pemohon dibenarkan membuat pemfailan Notis Rayuan bagi Kes Saman No. : 10100-028-0117-2017.

[ 18 ] Pada kesempatan ini suka kami ingatkan bahawa kedua-dua pihak hendaklah mematuhi apa-apa perintah / penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses pelaksanaan perintah Mahkamah berjalan lancar. Kedua-dua pihak juga hendaklah memberikan kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak tersebut. Jika wujudnya sebarang permasalahan terhadap pelaksanaan perintah / penghakiman hadhanah tersebut, mana-mana pihak boleh mengambil tindakan untuk mengubah perintah / penghakiman tersebut.

[ 19 ] Akhir sekali pesanan daripada kami, hargailah kurniaan anak-anak kepada kita kerana ia adalah **AMANAHI ALLAH** s.w.t. yang tidak ternilai.

## KEPUTUSAN

**SETELAH** meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK**.
- [2] Pemohon dibenarkan untuk memfailkan Notis Rayuan bagi **Kes Saman No. : 10100-028-0117-2017** dalam tempoh **14 hari** mulai hari ini.
- [3] Kos prosiding ini adalah ditanggung oleh masing-masing.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- .....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- .....
2. ~~**Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**~~  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- .....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

